



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan register Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/18/VI/1998, tanggal 8 Juni 1998;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 13 tahun;
 3. ANAK KETIGA, umur 8 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Nopember 2019 dan tanggal 20 Nopember 2019;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 98/18/VI/1998, tanggal 8 Juni 1998, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P**;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi



adalah adik kandung Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON. Saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama enam bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita tetangga dan kemudian Pemohon dan Termohon dimediasi dan Termohon mengakui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama juga di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau saling mengunjungi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi



adalah adik kandung Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON. Saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama enam bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita tetangga dan kemudian Pemohon dan Termohon dimediasi dan Termohon mengakui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon dimediasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama juga di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau saling mengunjungi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suatu keadaan sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian atas keadaan tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu dua orang adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 8 Juni 1998, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX. Bukti tersebut menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1998;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengarah pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun, maka kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat atau keluarga Pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah dewasa dan memberikan keterangan satu per satu di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, dua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (*vide* Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalil perceraian Pemohon bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Pertengkaran tersebut diketahui saksi-saksi secara langsung.

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai perselingkuhan Termohon tersebut, saksi kedua hadir waktu dimediasi dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon mengakui selingkuh. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat dipercaya. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama yang terletak di desa yang sama yaitu Desa XXXXXXXXX. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan bersesuaian, dan menguatkan dalil Pemohon bahwa pisah tersebut sejak Juli 2019. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang masih satu desa di Desa XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon. Keterangan lain dari saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dimediasi. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang masih satu desa di Desa XXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, maka keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan keadaan tersebut masih terjadi sampai sekarang karena pisah tempat tinggal. Pisah tersebut juga menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan dan memuncak dengan pisah tersebut halmana masing-masing pihak masih tinggal di desa yang sama. Upaya keluarga merukunkan kedua pihak namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap ingin cerai dan pisah tempat tinggal tersebut, maka hubungan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dinilai sebagai bentuk sudah tidak saling peduli. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan fakta keluarga telah merukunkan kedua pihak namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun dan sikap Pemohon di persidangan yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut karena masing-masing tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali bersama dan nasihat untuk Pemohon pun sudah tidak juga memiliki pengaruh untuk memperbaiki keadaan tersebut. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.



tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta sikap Termohon yang sudah tidak mau kembali rukun dan sikap Pemohon di persidangan yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah



tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Termohon tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sesuai Pasal 39



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Muammar, H.AT., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar, H.AT., S.HI.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA Adl.